LGPD
ESSENTIALS

Cartilha de comentários aos principais artigos da lei



ANPPD
Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados



Artigos estruturantes do sistema de proteção de dados da LGPD

Art. 5°	Conceitos
Art. 6°	Princípios
Art. 7°	Bases legais (dados comuns)
Art. 11	Bases legais (dados sensíveis)
Art. 18	Direitos dos titulares
Art. 42	Responsabilidade civil
Art. 46	Segurança da informação
Art. 48	Comunicação de incidente
Art. 50	Boas práticas e governança
Art. 52	Responsabilidade administrativa

ART. 5° - CONCEITOS

Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se:
I - dado pessoal
II - dado pessoal sensível
III - dado anonimizado
IV - banco de dados
V - titular
VI - controlador
VII - operador
VIII - encarregado
IX - agentes de tratamento
X - tratamento
XI - anonimização
XII - consentimento
XIII - bloqueio
XIV - eliminação
XV - transferência internacional de dados
XVI - uso compartilhado de dados
XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais
XVIII - órgão de pesquisa
XIX - autoridade nacional

A ténica legislativa da conceituação não é estritamente necessária, já que definições e conceitos podem ser deduzidos pela interpretação doutrinária quando não previstos expressamente.

Porém, quando o legislador faz essa opção, é de fundamental importância considerar seu conteúdo como ponto de partida para compreensão e leitura da lei a que se referem.

Daí a importância do artigo 5º, que deve ser estudado e com atenção por todos os interessados na área.

ART. 5° - CONCEITOS



Quando bem empregada, ademais, a ténica da conceituação eleva a segurança jurídica e restringe o campo de arbitrariedades na aplicação da lei.

Entende-se que esse é o caso da LGPD, que traz conceitos claros e tecnicamente adequados.

ART. 6° - PRINCÍPIOS

Art. 6° As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
I - finalidade
II - adequação
III - necessidade
IV - livre acesso
V - qualidade dos dados
VI - transparência
VII - segurança
VIII - prevenção
IX - não discriminação
X - responsabilização e prestação de contas

Os princípios são as normas fundantes de qualquer microssistema normativo, criando o arcabouço axiológico no qual todas as demais normas devem ser interpretadas.

Note-se a diferença dos conceitos em relação aos princípios: estes têm um caráter valorativo muito mais destacado, enquanto aqueles limitam-se a aspectos mais racionais e técnicos.

Muito além de meros "preenchedores de lacunas", na hermenêutica jurídica atual os princípios têm função estruturante, orientando a aplicação de todas as regras.

ART. 6° - PRINCÍPIOS



Além disso, os princípios são normas por si, tendo (na maioria das vezes), eficácia imediata, que prescinde de qualquer regulamentação.

Portanto, os dez princípios elencados pelo legislador no art. 6º da LGPD devem ser o início e o fim de todas as interpretaçãoes feitas da lei, limitando, expandindo ou orientando o conteúdo das regras.

ART. 7º - BASES LEGAIS
DADOS COMUNS

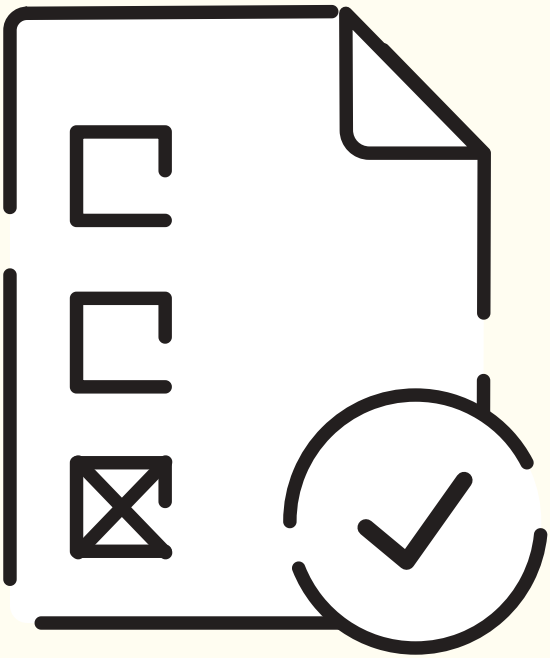
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
I - consentimento pelo titular
II - cumprimento de obrigação legal
III - execução de políticas públicas
IV - estudos por órgão de pesquisa
V - execução de contrato
VI - exercício regular de direitos
VII - proteção da vida ou incolumidade física
VIII - tutela da saúde
IX - legítimo interesse
X - proteção do crédito

Uma das principais garantias previstas na LGPD é a de que os dados pessoais serão tratados sempre de maneira legítima, isto é, conforme bases legais expressamente previstas.

Por um lado, as dez hipóteses do art. 7º são uma orientação aos agentes de tratamento, a fim de que adequem sua atividade para cumprir as exigências legais (ou mesmo abandonem o tratamento desnecessário de dados).

Por outro lado, tratam-se de verdadeiras garantias dos titulares, que têm um parâmetro seguro de quais situações seus dados pessoais podem ser tratados.

ART. 7° - BASES LEGAIS
DADOS COMUNS



Contudo, a dificuldade em delimitar, na prática, o significado e a extensão das bases legais gera certa insegurança jurídica.

A única solução plausível para isso, a fim de não depender de imprevisível jurisprudência, é a regulamentação especializada da lei.

Daí a urgência da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a quem compete tais regulamentos.

ART. 11 - BASES LEGAIS
DADOS SENSÍVEIS

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
I - consentimento pelo titular
II - sem consentimento
a) cumprimento de obrigação legal
b) políticas públicas
c) estudos por órgão de pesquisa
d) exercício regular de direitos
e) proteção da vida ou da incolumidade física
f) tutela da saúde
g)prevenção à fraude e à segurança do titular

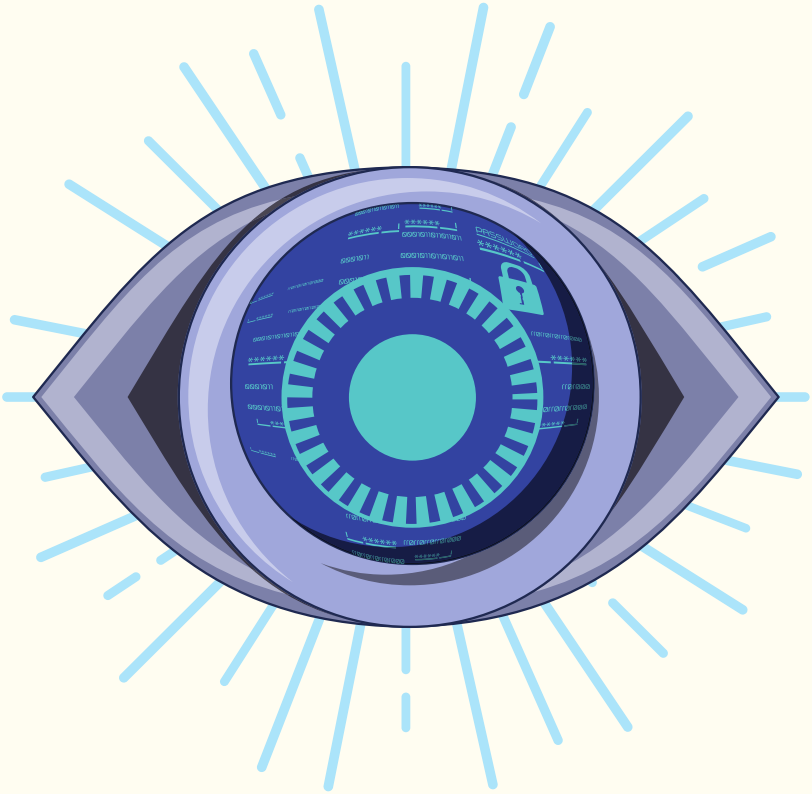
Tudo o que se disse acima, sobre as bases legais para dados comuns, também se aplica às bases do artigo 11.

A grande diferença está no acréscimo de proteção que o legislador conferiu ao tratamento de dados sensíveis.

O consentimento do art. 11, I, por exemplo possui mais qualificações que reforçam a exigência de ser expresso, inequívoco e para finalidades específicas.

Já as políticas públicas, para embasarem o tratamento de dados sensíveis (art. 11, II, b), devem ser fundadas sempre em leis e regulamentos, tendo sido excluída a hipótese dos contratos administrativos.

ART. 11 - BASES LEGAIS
DADOS SENSÍVEIS



Como se percebe, as variações de redação sempre se direcionam no sentido de mais restrição ao tratamento.

Essa proteção se justifica na medida em que os dados sensíveis, mais diretamente relacionados à esfera personalíssima do titular, são mais valiosos.

ART. 18 - DIREITOS DOS TITULARES

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:
I - confirmação da existência de tratamento
II - acesso aos dados
III - correção de dados
IV - anonimização ou bloqueio
V - portabilidade
VI - eliminação
VII - informação de compartilhamento
VIII - informação sobre a possibilidade de não consentir
IX - revogação do consentimento

Todo o sistema normativo previsto na LGPD é orientado à proteção dos dados de titulares, isto é, pessoais naturais.

Em decorrência dessa premissa, a LGPD não poderia deixar de possuir um rol de direitos subjetivos do titular.

O rol do art. 18 orienta a efetivação dos princípios da LGPD em instrumentos concretos, através dos quais o indivíduo pode garantir a informação, a transparência, a qualidade da informação, o direito de acesso e a perfeição da vontade expressa no consentimento.

ART. 18 - DIREITOS DOS TITULARES



Efetivando o princípio da transparência, vários direitos dizem respeito a informações que devem ser repassadas aos titulares de dados. Algumas delas ocorrem a requerimento, como a confirmação da existência de tratamento.

Mas a maioria é pressuposta ao processo de tratamento e deve ocorrer mesmo que o titular nada manifeste, tais como as informações de compartilhamento ou sobre a possibilidade de não consentir.

ART. 42 - RESPONSABILIDADE CIVIL

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

A responsabilidade civil é um dos mecanismos jurídicos mais tradicionais de tutela de direitos, e permite a reparação de danos por meio de indenizações pecuniárias.

O regime de responsabilidade criado pela LGPD é dúbio e, a princípio, permite discussão sobre sua natureza ser objetiva ou subjetiva.

Se for **objetiva**, o agente de tratamento deve responder por quaisquer danos que tenham vinculação com sua atividade (evento danoso + nexo de causalidade).

Se for **subjetiva**, além disso é preciso demonstrar que o agente de tratamento agiu com **culpa** (isto é, apresentou negligência, imprudência ou imperícia) ou **dolo** (isto é, que agiu de má-fé).

Aqueles que entendem que a LGPD criou um regime objetivo argumentam que toda a atividade de tratamento é "de risco", o qual deve ser internalizado pelos agentes de maneira objetiva.

Além disso, alegam que algumas das hipóteses de exlcusão de responsabilidade, previstas no art. 43 da lei, seriam parecidas com o Código de Defesa do Consumidor.

ART. 42 - RESPONSABILIDADE CIVIL



Já aqueles que entendem o contrário alegam que o tratamento de dados ilícito é aquele que descumpre os deveres da LGPD.

Uma vez que isso apenas seria possível com análise da conduta do agente, é pressuposta uma análise da culpa, motivo pelo qual o regime é subjetivo.

ART. 46 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Ao lado do respeito aos direitos dos titulares, existe a necessidade de garantir a integridade de seus dados pessoais, por meio de medidas técnicas de segurança da informação, que se assenta em três pilares:

- processos
- tecnologias
- pessoas

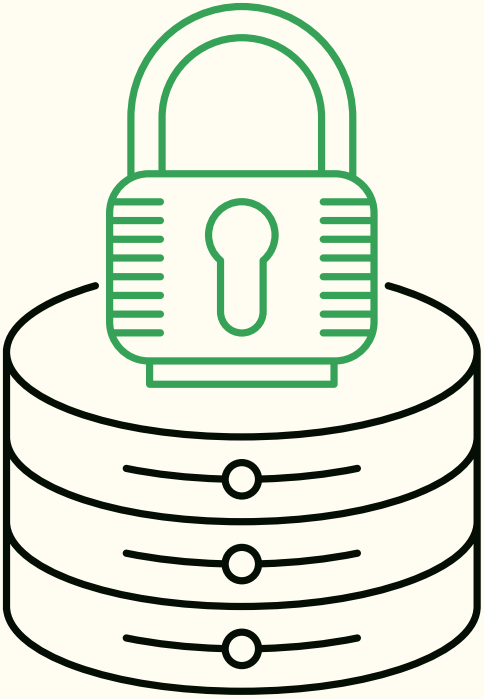
Com **processos**, entende-se procedimentos padronizados de atuação. Sua implementação facilita a fiscalização, evitando falhas técnicas.

Além disso, permite o monitoramento "passo a passo" da atuação de cada operador de dados, o que viabiliza a detecção e a correção de falhas de maneira precisa e eficaz.

As tecnologias dizem respeito a hardwares e softwares que têm como objetivo salvaguardar ativos em formato de informação.

ART. 46 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Não apenas é preciso investir em tecnologias seguras e avançadas, mas contratar profissionais que saibam utilizá-las com proficiência e que tenham condições de detectar e corrigir suas falhas ("bugs").



As **pessoas** são todos os indivíduos que interferem no tratamento de dados. São o elo mais fraco da corrente, pois o ser humano é mais complexo e sujeito a variáveis imprevisíveis. Por isso, nenhum sistema de segurança é seguro se não investir em treinamento técnico e em formação ética daqueles que operam o tratamento de dados.

ART. 48 - COMUNICAÇÃO DE INCIDENTE

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

Em segurança da informação, o termo *incidente* significa a efetivação concreta de um risco, gerando danos. Os danos são eventos capazes de comprementer algum(ns) dos seguintes atributos das informações:

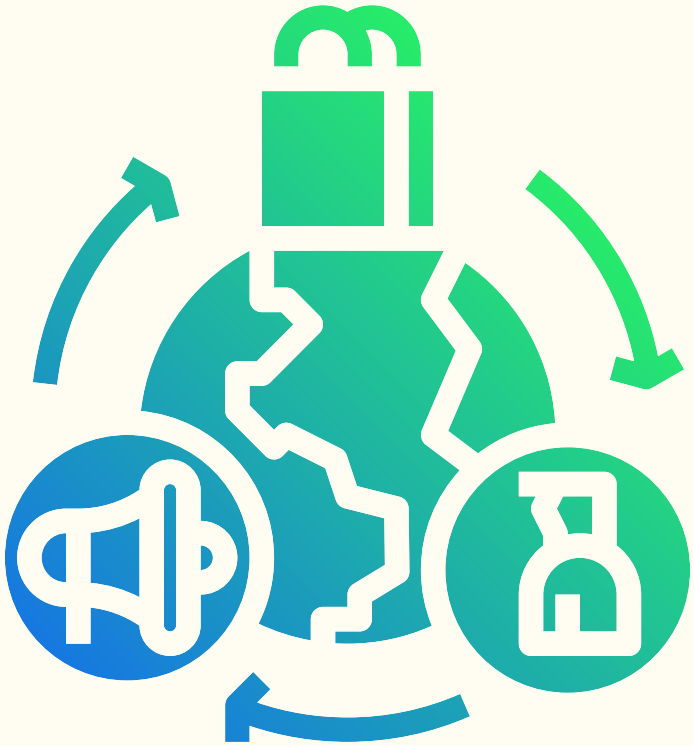
- Confidencialidade
- Posse ou controle
- Integridade
- Autenticidade
- Disponibilidade
- Utilidade

Sempre que isso aconteça, exige-se a comunicação da ANPD, a fim de que possa tomar as medidas necessárias para diminuir os danos (ou riscos) causados pelo incidente.

O conteúdo da comunicação deve abranger, dentre outras informações, os seguintes elemetos:

- descrição da natureza dos dados afetados;
- medidas técnicas para salvaguardar direitos dos titulares;
- riscos relacionados ao incidente;
- medidas previstas para mitigar os riscos.

ART. 48 - COMUNICAÇÃO DE INCIDENTE



A comunicação não precisa ser imediata, mas deve ser feita em "tempo razoável", mediante definição regulamentar da ANPD.

Porém, caso não seja imediata, o agente precisará justificar a demora.

ART. 50 - BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

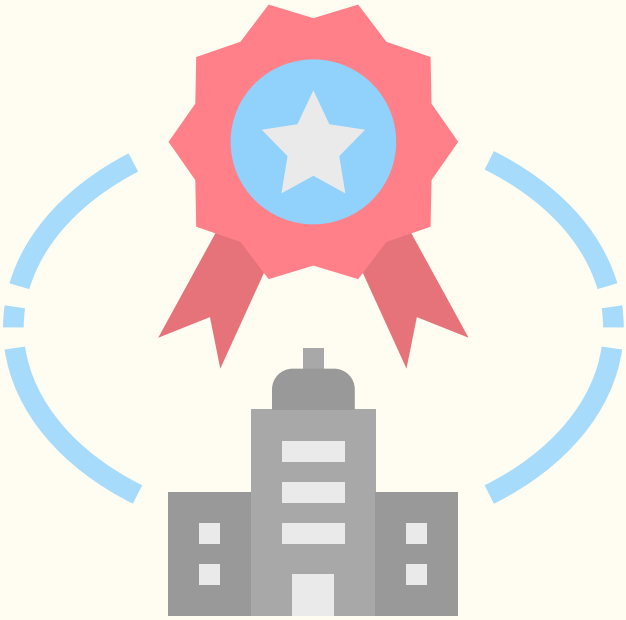
Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

Esse dispositivo prevê o chamado "ambiente de autorregulação regulada", em que é facultado o estabelecimento de padrões e boas práticas de atuação, dentro dos esquadros normativos estabelecidos pela lei e pela regulamentação posta pela autoridade competente.

A iniciativa para a confecção desses padrões pode advir dos próprios agentes econômicos, de suas associações representativas e de organizações padronizadoras. Das diversas existentes, destacam-se como muito relevantes como fontes de boas práticas, as seguintes organizações padronizadoras:

- ISO - International Organization for Standardization
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- NIST - Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia

ART. 50 - BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA



Das instituições certificadoras, sem dúvidas a ISO é a mais relevante. Veja algumas dos principais padrões de segurança da informação (SI) e seu respectivo eixo temático:

ISO 27001 Sistema de gestão em SI.

ISO 27002 Boas práticas de gestão em SI.

ISO 27005 Gestão de riscos em SI.

ISO 27701 Técnicas de segurança.

ART. 52- RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

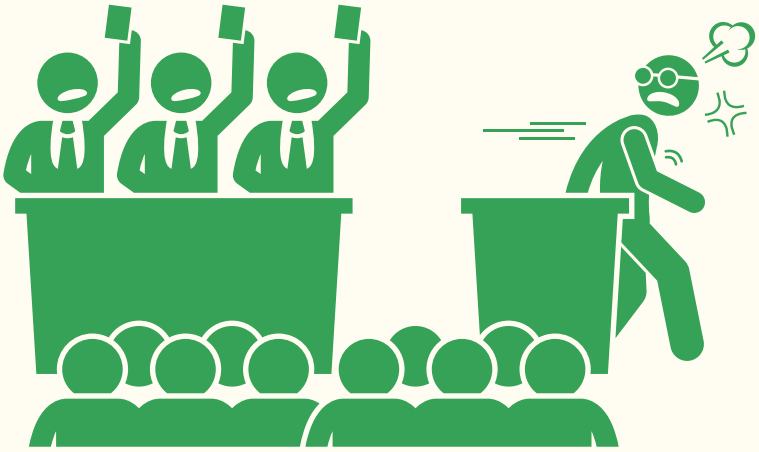
Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:
I - advertência
II - multa simples
III - multa diária
IV - publicização da infração
V - bloqueio dos dados pessoais
VI - eliminação dos dados pessoais
X - suspensão parcial do banco de dados
X - suspensão da atividade de tratamento
XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades

As sanções são aplicadas ao agente de tratamento mediante responsabilização administrativa, que advém de dois fatores: inobservância das condutas obrigatórias; prática de infrações.

A aplicação das sanções é feita pela ANPD, mediante apuração da responsabilidade administrativa com respeito aos direitos constitucionais do agente de tratamento investigado.

Isso significa que haverá a instauração de um Processo Administrativo com garantias ao contraditório, à ampla defesa, à motivação da sanção, à busca da verdade material e ao direito de recurso.

ART. 52- RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA



As sanções são de variadas modalidades e podem afetar o agente de forma econômica (multas) ou em sua imagem (advertência, publicização).

Além disso, a LGPD prevê sanções que afetam as operações de tratamento (bloqueio, suspensão, eliminação e proibição), a fim de cessar a lesão a direitos ou punir pela obstaculização da atividade do agente.

CLASSIFICAÇÃO DESSE DOCUMENTO

PÚBLICO

Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados

Elaboração

João Stinghen
Membro do Comitê de Conteúdo da ANPPD

Anielle Martinelli, DPO
Diretora do Comitê de Conteúdo da ANPPD

Davis Alves, Ph.D
Presidente da ANPPD

Publicação
Setembro de 2020